

# 金融監督管理委員會 函

## 展示用虛構文件

本文件之當事人、地址、統一編號、文號、日期與事件均為展示目的所虛構；不得作為法律文件或對外行文。

|      |                      |
|------|----------------------|
| 發文日期 | 中華民國 115 年 6 月 10 日  |
| 發文字號 | 金管證測字第 DEMO1150421 號 |
| 速別   | 普通件                  |
| 密等   | 普通                   |
| 附件   | 補正項目對照表一份（展示用）       |

受文者：星河鏈匯科技股份有限公司（虛構；代表人林語測）

副本：財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心（僅為流程展示）

### 主旨：

貴公司申請虛擬資產服務商洗錢防制登記事件，經審核仍有申請書件不完備及記載事項不充分，且經限期補正後仍不能完成補正，依提供虛擬資產服務之事業或人員洗錢防制登記辦法第 5 條第 4 項規定，不予登記，請查照。

### 說明：

- 依洗錢防制法第 6 條及提供虛擬資產服務之事業或人員洗錢防制登記辦法第 5 條規定辦理。
- 貴公司於 115 年 5 月 1 日提出虛擬資產服務商洗錢防制登記申請，申請業務包括虛擬資產交換、移轉及保管服務。本會審查後，以 115 年 5 月 15 日金管證測字第 DEMO1150315 號函通知於文到 14 日內補正；該函於 115 年 5 月 18 日送達，補正期限至 115 年 6 月 1 日止。
- 貴公司於 115 年 5 月 29 日提出補正文件。經核對，交易監控、資訊系統委外、雲端服務治理、私鑰保管及內部稽核等項目，仍有下列資料不足：
  - 交易監控系統僅提出規格書及測試計畫，未提出已完成驗收、警示案件處理流程及門檻參數覆核紀錄，尚難確認是否符合持續監控要求。
  - 用於客戶身分驗證及制裁名單篩檢之外部資料庫，僅記載預定供應商，未附服務範圍、資料來源、更新頻率及中斷時之替代方案。
  - 資訊系統委外與雲端服務部分，未附責任分工矩陣、異常通報時限、營運持續計畫及資料返還與刪除機制。

(四) 私鑰保管程序未提出實際授權名冊、多人覆核紀錄及緊急動用後之稽核軌跡。

(五) 內部稽核計畫雖列有年度查核項目，但未記載查核頻率、抽樣原則、缺失追蹤期限及向董事會報告之程序。

四、本會認上開事項涉及申請時是否已具備可執行之防制洗錢與資訊安全控制，並非僅屬核准後始得完成之營運準備。貴公司於期限內所提資料仍不足以確認相關控制已可運作，故認定未完成補正。

五、本函為不予登記之行政處分。處分送達資料：115 年 6 月 15 日由郵務送達公司登記營業所，掛號回執展示編號 DEMO-RR-0615。該送達日期僅供本展示案件進行訴願期間試算。

六、如不服本處分，得於本處分達到之次日起 30 日內，繕具訴願書經由本會向行政院提起訴願。

正本：星河鏈匯科技股份有限公司（虛構）

副本：財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心（流程展示）

主任委員 展示用署名